

WhatsApp-Chat-Export (Auszug) - Anlage zum Beweisantrag vom 05.02.2026 (Bl. 142-143 d. A.)

Quelle: Diensthandy Karol Nowak (Fahrer Taxi-Ruf Duisburg), Chat mit der Disposition, vorgelegt durch den Zeugen

Chat: "Dispo Nachtschicht" | Auszug: Tatnacht 03.03.2025

[03.03.2025, 21:11] Dispo: Karol, Fahrt Hauptbahnhof Taxistand, Stammkunde wartet

[03.03.2025, 21:12] Karol: Bin in 5 min da

[03.03.2025, 21:18] Karol: Fahrgast drin, der junge Mann den ich oefter fahre. Ziel Hochfeld

[03.03.2025, 21:19] Dispo: Alles klar, Tour läuft

[03.03.2025, 21:39] Karol: Fahrt beendet Hochfeld, Kunde ausgestiegen

[03.03.2025, 21:41] Dispo: Notiert. Nächste Tour City?

[03.03.2025, 21:42] Karol: Ja, nimm ich

- Ende des Auszugs -

Anmerkung der Verteidigung: Der Chat und das Dispositionsprotokoll belegen, dass der Zeuge Nowak den Angeklagten am 03.03.2025 um 21:18 Uhr am Hauptbahnhof aufnahm. Die dem Angeklagten zur Last gelegte Tat im Getraenkemarkt Rheinperle ereignete sich am selben Abend gegen 21:35 Uhr in einem anderen Stadtteil. Der Zeuge war deshalb zur Bestätigung des Alibis zu vernehmen.

06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	"RA Dr. Enno Falkenberg" <kanzlei@privatpost.de>
An	dezernat@privatpost.de
Kopie	mandat@privatpost.de
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Revisionsbegründung mit vollständiger Verfahrensrüge finalisieren, Protokollberichtigung beobachten und Sachrüge als Auffangnetz knapp, aber tragfähig formulieren.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Enno Falkenberg

01_falkenberg_protokollberichtigung_2026-06-07.emleml/01_falkenberg_protokollberichtigung_2026-06-07.eml

Von	"RA Dr. Enno Falkenberg" <kanzlei@falkenberg-strafrecht.de>
An	"Vorsitzender 7. Große Strafkammer" <7kls@lg-duisburg.de>
Kopie	Geschäftsstelle 7 KLS <gs7kls@lg-duisburg.de>
Datum	Sun, 07 Jun 2026 18:20:00 +0200
Betreff	Anregung Protokollberichtigung - 7 KLS 220 Js 1180/25 (Candan)

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in der Strafsache gegen Murat Candan rege ich eine Berichtigung des Hauptverhandlungsprotokolls an. Das Protokoll gibt den in der Sitzung vom 5. Februar 2026 gestellten und verlesenen Beweisantrag auf Vernehmung des Zeugen Karol Nowak nur verkuerzt wieder. Insbesondere fehlt die verlesene Konnexitaetsdarlegung, wonach der Zeuge den Angeklagten als Stammfahrgast kennt und ihn deshalb sicher wiedererkennen konnte.

Auch der ablehnende Beschluss vom 12. Februar 2026 ist im Protokoll nur verkuerzt festgehalten. Nach meiner Mitschrift wurde der Antrag als aus tatsächlichen Gründen bedeutungslos abgelehnt, ohne dass die im Antrag benannte konkrete Beweistatsache aufgegriffen wurde.

Zur Substantiierung füge ich meine wortnahe Sitzungsmitschrift bei und bitte um Berichtigung nach Anhörung der Urkundsbeamtin und des Sitzungsvertreters der Staatsanwaltschaft. Die Frist zur Revisionsbegründung ist gewahrt; die Verfahrensruege wird auf die Protokolllage gestuetzt.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Enno Falkenberg

Fachanwalt für Strafrecht, Essen

02_vorsitzender_berichtigungsvermerk_2026-06-15.emleml/02_vorsitzender_berichtigungsvermerk_2026-06-15.eml

Von	Geschäftsstelle 7 KLS <gs7kls@lg-duisburg.de>
An	"RA Dr. Enno Falkenberg" <kanzlei@falkenberg-strafrecht.de>
Datum	Mon, 15 Jun 2026 11:05:00 +0200
Betreff	Re: Anregung Protokollberichtigung - 7 KLS 220 Js 1180/25 (Candan)

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt,

im Auftrag des Vorsitzenden, Herrn VRiLG Dr. Soellner, teile ich Ihnen zu Ihrer Anregung einer Protokollberichtigung Folgendes mit.

Der Vorsitzende und die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle haben das Protokoll geprüft. Nach ihrer uebereinstimmenden Erinnerung gibt das Protokoll den Gang der Hauptverhandlung zutreffend wieder. Der Beweisantrag sei "seinem wesentlichen Inhalt nach" aufgenommen worden; eine woertliche Wiedergabe des Antrags oder der Antragsbegrueundung sei nach der Sitzungs-niederschrift nicht veranlasst. Der ablehnende Beschluss sei ordnungsgemäß verkuendet und protokolliert worden.

Eine Berichtigung des Protokolls kommt danach nicht in Betracht. Der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft hat sich der Auffassung des Vorsitzenden angeschlossen. Ihre Mitschrift wird zu den Akten genommen.

Mit freundlichen Grüßen

Justizhauptsekretaerin Bruns

Geschäftsstelle der 7. Großen Strafkammer, Landgericht Duisburg

03_taxiruf_nowak_verfuegbarkeit_2026-05-12.emleml/03_taxiruf_nowak_verfuegbarkeit_2026-05-12.eml

Von	Disposition Taxi-Ruf Duisburg <dispo@taxiruf-duisburg.de>
An	"RA Dr. Enno Falkenberg" <kanzlei@falkenberg-strafrecht.de>
Datum	Tue, 12 May 2026 15:32:00 +0200
Betreff	Zeuge Nowak - Verfuegbarkeit und Fahrtenprotokoll 03.03.2025

Sehr geehrter Herr Dr. Falkenberg,

auf Ihre Anfrage bestaetige ich, dass Herr Karol Nowak weiterhin als Fahrer bei uns tätig und zur Zeugenaussage bereit ist. Er ist an Werktagen ausser mittwochs verfügbar; ein Vernehmungstermin lässt sich kurzfristig einrichten.

Aus unserem elektronischen Fahrtenprotokoll (Dispositionssystem) geht für den 3. März 2025 eine von Herrn Nowak gefahrene Tour hervor: Aufnahme 21:18 Uhr am Hauptbahnhof Duisburg, Fahrtende 21:39 Uhr im Stadtteil Hochfeld. Der Fahrgast wurde vom System als Stammkunde gekennzeichnet. Herr Nowak erinnert sich nach eigener Aussage an den Fahrgast, weil er ihn schon oeffter gefahren hat.

Den maschinenlesbaren Auszug des Fahrtenprotokolls füge ich bei. Für Rückfragen zur Genauigkeit der hinterlegten Zeitstempel stehe ich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Taxi-Ruf Duisburg, Disposition

05_fristen_und_verfahrensstand.csv

Datum	Ereignis	Friststatus	Bearbeitungsvermerk
12.02.2026	Urteil Landgericht Duisburg: fünf Jahre und sechs Monate	aktenkundig	Urteilsverkündung 15:42 Uhr, Sitzungsnotiz und handschriftlicher Tenor abgelegt
12.02.2026	Revision zu Protokoll eingelegt	sofort prüfen	Niederschrift der Geschäftsstelle trägt Eingang 16:18 Uhr, Abschrift am selben Tag erhalten
20.04.2026	schriftliche Urteilsgründe zugestellt	aktenkundig	Empfangsbekenntnis 09:07 Uhr abgegeben, Fristberechnung von Frau Aßmann gegengezeichnet
20.05.2026	Fristende Revisionsbegründung	sofort prüfen	Ausgang über sicheren Übermittlungsweg bis 18:00 Uhr vorgesehen, Vertretung Dr. Hesse eingewiesen
07.06.2026	Protokollberichtigung durch Vorsitzenden angeregt	aktenkundig	Vermerk betrifft Wortlaut des Hilfsbeweisantrags auf Seite 17 des Protokolls
18.06.2026	Erwiderung auf Berichtigungsvermerk vorbereitet	aktenkundig	Erinnerungen von Verteidiger und Referendar getrennt niedergelegt, Freigabe offen
laufend	Akteneinsicht und Nachlieferungen	offen	Neue Zustellungen sofort mit Empfangszeit und Gegenkontrolle im Revisionskalender erfassen

10_hauptverhandlung_protokoll_chronologie.csv

Sitzungstag

1

Datum

15.01.2026

Uhrzeit

09:15

Vorgang

Aufruf der Sache und Verlesung der Anklage

Quelle

Sitzungsprotokoll

Protokolldeckung

deckungsgleich

Sitzungstag

1

Datum

15.01.2026

Uhrzeit

10:05

Vorgang

Einlassung des Angeklagten Candan, bestreitet Tatbeteiligung

Quelle

Sitzungsprotokoll

Protokolldeckung

deckungsgleich

Sitzungstag

2

Datum

22.01.2026

Uhrzeit

09:20

Vorgang

Vernehmung Mitangeklagter Dennis Krawczyk, belastet Candan

Quelle

Sitzungsprotokoll

Protokolldeckung

deckungsgleich

Sitzungstag

2

Datum

22.01.2026

Uhrzeit

11:40

Vorgang

Augenschein Videoaufnahme Getraenkemarkt Kamera 2

Quelle

Sitzungsprotokoll

Protokolldeckung

deckungsgleich

Sitzungstag

3

Datum

29.01.2026

Uhrzeit

09:30

Vorgang

Vernehmung Polizeibeamter zur Spurenlage

Quelle

Sitzungsprotokoll

Protokolldeckung

deckungsgleich

Sitzungstag

4

Datum

05.02.2026

Uhrzeit

11:20

Vorgang

Beweisantrag Verteidigung auf Vernehmung Zeuge Karol Nowak, Alibi Bahnhof

Quelle

Protokoll und Mitschrift

Protokolldeckung

verkuerzt

Sitzungstag

4

Datum

05.02.2026

Uhrzeit

11:24

Vorgang

Verlesung Konnexitaetsdarlegung, Nowak kennt Candan als Stammfahrgast

Quelle

Verteidiger-Mitschrift

Protokolldeckung

fehlt

Sitzungstag

4

Datum

05.02.2026

Uhrzeit

11:30

Vorgang

Stellungnahme der Staatsanwaltschaft zum Beweisantrag

Quelle

Sitzungsprotokoll

Protokolldeckung

deckungsgleich

Sitzungstag

5

Datum

12.02.2026

Uhrzeit

09:40

Vorgang

Beschluss Ablehnung Beweisantrag als aus tatsächlichen Gründen bedeutungslos

Quelle

Protokoll und Mitschrift

Protokolldeckung

verkürzt

Sitzungstag

5

Datum

12.02.2026

Uhrzeit

09:55

Vorgang

Schlussvorträge der Beteiligten

Quelle

Sitzungsprotokoll

Protokolldeckung

deckungsgleich

Sitzungstag

5

Datum

12.02.2026

Uhrzeit

11:10

Vorgang

Urteilsverkuendung fuenf Jahre sechs Monate

Quelle

Sitzungsprotokoll

Protokolldeckung

deckungsgleich

04_beweismittel_und_arbeitsauftraege.xlsx**Tabellenblatt: Beweismittel**

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
Beweisantrag	Schriftsatz Verteidigung	konkretes Alibi	Protokollwortlaut verkürzt	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Urteilsgründe	LG Duisburg	knappe Ablehnung	keine Vernehmung Taxifahrer	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Taxi-App-Export	Fahrtenliste Nowak	Fahrt Bahnhof zur Tatzeit	GPS-Genauigkeit begrenzt	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Video Getränkemarkt	Kamera 2	Tätergröße ungefähr passend	Gesicht unscharf	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Mitangeklagter	Belastungszeuge	direkte Belastung	Kronzeugeninteress e möglich	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

01_mandatsnotiz_erstgesprach.docx

Mandatsnotiz Erstgespräch

Bundesgerichtshof über Landgericht Duisburg, 7 KLS 220 Js 1180/25 | Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25

Mandatsziel

Murat Candan, verurteilt wegen schweren Raubes benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

Sofortfragen

- Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?
- Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?
- Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?
- Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Revisionsbegründung mit vollständiger Verfahrensrüge finalisieren, Protokollberichtigung beobachten und Sachrüge als Auffangnetz knapp, aber tragfähig formulieren.

Beteiligte

Punkt	Inhalt
Beschuldigte oder betroffene Person	Murat Candan
Mandatsbezug	Murat Candan, verurteilt wegen schweren Raubes
Gericht	Bundesgerichtshof über Landgericht Duisburg, 7 KLS 220 Js 1180/25
Staatsanwaltschaft	Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25
Verteidigung oder Vertretung	RA Dr. Enno Falkenberg, Essen

Sachverhalt und Chronologie

Bundesgerichtshof über Landgericht Duisburg, 7 KLS 220 Js 1180/25 | Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25

Arbeitsfassung Sachverhalt

Das Landgericht Duisburg verurteilte Murat Candan wegen eines Überfalls auf einen Getränkemarkt. Die Kammer stützte sich wesentlich auf die Aussage eines Mitangeklagten und eine unscharfe Videoaufnahme. Die Verteidigung hatte beantragt, den Taxifahrer Karol Nowak zu vernehmen, der Candan zur Tatzeit am Bahnhof gesehen haben will. Der Antrag wurde als bedeutungslos abgelehnt.

Das Hauptverhandlungsprotokoll enthält den Wortlaut des Beweisantrags nur verkürzt. Die Verteidigung besitzt eine eigene Mitschrift und den eingereichten Antrag als PDF. Die Urteilsgründe würdigen das Alibi nur knapp und verweisen darauf, der Taxifahrer könne sich wegen vieler Fahrten nicht zuverlässig erinnern. Eine tatsächliche Vernehmung fand nicht statt.

Die Akte zwingt zur revisionsrechtlichen Präzision: Rügebegründung, Protokolllage, Darlegung der Konnexität, Aufklärungsrüge und Sachrüge müssen sauber getrennt werden. Gleichzeitig ist eine mögliche Protokollberichtigung taktisch zu bewerten.

Zeitachse

Spalte 1	Spalte 2
12.02.2026	Urteil Landgericht Duisburg: fünf Jahre und sechs Monate
12.02.2026	Revision zu Protokoll eingelegt
20.04.2026	schriftliche Urteilsgründe zugestellt
20.05.2026	Fristende Revisionsbegründung
07.06.2026	Protokollberichtigung durch Vorsitzenden angeregt
18.06.2026	Erwiderung auf Berichtigungsvermerk vorbereitet

Noch offene Widersprüche

- Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?
- Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?
- Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?
- Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Bundesgerichtshof über Landgericht Duisburg, 7 KLS 220 Js 1180/25 | Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: Verurteilung wegen schweren Raubes; Revision mit Verfahrens- und Sachrüge; Beweisantragsablehnung nach Paragraph 244 StPO.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

Beweismittelübersicht

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Beweisantrag	Schriftsatz Verteidigung	konkretes Alibi	Protokollwortlaut verkürzt
Urteilsgründe	LG Duisburg	knappe Ablehnung	keine Vernehmung Taxifahrer
Taxi-App-Export	Fahrtenliste Nowak	Fahrt Bahnhof zur Tatzeit	GPS-Genauigkeit begrenzt
Video Getränkemarkt	Kamera 2	Tätergröße ungefähr passend	Gesicht unscharf
Mitangeklagter	Belastungszeuge	direkte Belastung	Kronzeugeninteresse möglich

Normanker

- Paragraph 244 StPO
- Paragraph 344 StPO
- Paragraph 345 StPO
- Paragraph 261 StPO
- Paragraph 337 StPO

Rechtliche Arbeitsnotiz

Bundesgerichtshof über Landgericht Duisburg, 7 KLS 220 Js 1180/25 | Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

- Normanker: Paragraf 244 StPO, Paragraf 344 StPO, Paragraf 345 StPO, Paragraf 261 StPO, Paragraf 337 StPO.

Arbeitsmatrix

- Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?
- Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?
- Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?
- Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?
- Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Revisionsbegründung mit vollständiger Verfahrensrüge finalisieren, Protokollberichtigung beobachten und Sachrüge als Auffangnetz knapp, aber tragfähig formulieren.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Bundesgerichtshof über Landgericht Duisburg, 7 KLS 220 Js 1180/25 | Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25

Entwurfsziel

Revisionsbegründung mit vollständiger Verfahrensrüge finalisieren, Protokollberichtigung beobachten und Sachrüge als Auffangnetz knapp, aber tragfähig formulieren.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

Konkrete Anträge und Bitten

- Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.
- Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.
- Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.
- Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.

Kanzlei Dr. Enno Falkenberg

Rechtsanwalt und Fachanwalt fuer Strafrecht

Ruettenscheider Strasse 144, 45131 Essen | Telefon: 0201 810-440

An den Bundesgerichtshof

- ueber das Landgericht Duisburg -

Koenigstrasse 53, 47051 Duisburg

Aktenzeichen: 7 KLS 220 Js 1180/25

Formatierung des Enddokuments: Times New Roman, 11 pt, dezimale Gliederung.

Revisionsbegrueendung

In der Strafsache

gegen Murat Candan,

Verteidiger: Rechtsanwalt Dr. Enno Falkenberg,

begrueende ich die mit Schriftsatz vom 12. Februar 2026 zu Protokoll der

Geschaeftsstelle eingelegte Revision gegen das Urteil der 7. Grossen

Strafkammer des Landgerichts Duisburg vom 12. Februar 2026 wie folgt.

1 Antraege

1.1 Ich beantrage, das angefochtene Urteil mit den Feststellungen aufzuheben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an eine andere Strafkammer des Landgerichts Duisburg zurueckzuverweisen.

2 Zulaessigkeit

2.1 Die Revision ist statthaft und wurde form- und fristgerecht eingelegt. Die schriftlichen Urteilsgruende wurden am 20. April 2026 zugestellt. Die Revisionsbegrueendung waehrt die Monatsfrist des Paragraf 345 Abs. 1 StPO. Sie wird durch den Verteidiger in der Form des Paragraf 345 Abs. 2 StPO angebracht.

3 Verfahrensruenge: Rechtsfehlerhafte Ablehnung des Beweisantrags nach Paragraf 244 Abs. 3 StPO

3.1 Ich ruege die Verletzung des Paragraf 244 Abs. 3 StPO.

3.2 Verfahrenstatsachen: In der Hauptverhandlung vom 5. Februar 2026 hat die Verteidigung um 11:20 Uhr beantragt, den Zeugen Karol Nowak, Fahrer bei der Taxi-Ruf Duisburg, zu vernehmen. Der Antrag benannte als Beweistatsache, dass der Zeuge den Angeklagten am 3. Maerz 2025 um 21:18 Uhr am Hauptbahnhof Duisburg als Fahrgast aufnahm und in den Stadtteil Hochfeld fuhr, waehrend die abgeurteilte Tat im Getraenkemarkt Rheinperle am selben Abend gegen 21:35 Uhr in einem anderen Stadtteil begangen wurde. Zur Konnexitaet wurde verlesen, dass der Zeuge den Angeklagten als Stammfahrgast kennt und ihn deshalb sicher wiedererkennen kann.

3.3 Die Kammer hat den Antrag mit Beschluss vom 12. Februar 2026, 09:40 Uhr, als aus tatsächlichen Gründen bedeutungslos abgelehnt.

3.4 Rechtsfehler: Die benannte Tatsache ist fuer die Entscheidung nicht bedeutungslos. Steht fest, dass sich der Angeklagte um 21:18 Uhr am Hauptbahnhof befand und dorthin durch den Zeugen gefahrene Wegstrecke zuruecklegte, so ist seine Anwesenheit am Tatort zur Tatzeit ausgeschlossen oder zumindest ernsthaft in Frage gestellt. Ein Beweisantrag darf nur dann wegen tatsächlicher Bedeutungslosigkeit abgelehnt werden, wenn die Beweistatsache selbst bei unterstellter Richtigkeit die Entscheidung nicht beeinflussen wuerde. Das ist bei einem Alibi, das die Anwesenheit am Tatort ausschliesst, gerade nicht der Fall. Der Ablehnungsbeschluss setzt sich mit der behaupteten Alibiwirkung nicht auseinander und teilt nicht mit, aus welchen Gründen die unter Beweis gestellte Tatsache ohne Einfluss auf die Beweiswuerdigung bleiben soll.

3.5 Beruhen: Das Urteil beruht auf dem Fehler. Die Verurteilung stuetzt sich wesentlich auf die Aussage des Mitangeklagten und eine unscharfe Videoaufnahme. Bei Vernehmung des Zeugen Nowak haette die Kammer zu einem fuer den Angeklagten guenstigeren Ergebnis gelangen koennen.

4 Zur Protokolllage

4.1 Das Hauptverhandlungsprotokoll gibt den Beweisantrag und die verletzte Konnexitaetsdarlegung nur verkuerzt wieder; die Konnexitaetsdarlegung fehlt vollstaendig. Die Verteidigung hat am 7. Juni 2026 eine Protokollberichtigung angeregt; der Vorsitzende hat eine Berichtigung mit Vermerk vom 15. Juni 2026 abgelehnt. Der Inhalt des Antrags und seiner Begrueundung ergibt sich aus der beigefuegten wortnahen Sitzungsmitschrift des Verteidigers, die dem Beweisantrag als Anlage beilag.

5 Aufklaerungsruege nach Paragraph 244 Abs. 2 StPO

5.1 Hilfsweise ruege ich die Verletzung der Aufklaerungspflicht. Der Kammer lagen mit dem Fahrtenprotokoll der Taxi-Ruf Duisburg und der Verfuegbarkeitsbestaetigung konkrete Anhaltspunkte dafuer vor, dass der Zeuge Nowak zur Tatzeit erhebliche entlastende Angaben machen kann. Die Kammer haette sich zur Vernehmung des Zeugen gedraengt sehen muessen.

6 Sachruege

6.1 Ergaenzend erhebe ich die allgemeine Sachruege. Die Beweiswuerdigung ist luckenhaft, soweit sie das mit dem Beweisantrag geltend gemachte Alibi nur knapp mit dem Hinweis abhandelt, der Zeuge koenne sich wegen vieler Fahrten nicht zuverlaessig erinnern, obwohl der Zeuge gerade nicht vernommen wurde.

7 Ergebnis

7.1 Das Urteil ist aufzuheben. Ich rege an, die Sache an eine andere Strafkammer zurueckzuverweisen.

Essen, den 19. Mai 2026

gez. Dr. Enno Falkenberg

Rechtsanwalt

Landgericht Duisburg

1. Grosse Strafkammer

Koenigstrasse 53, 47051 Duisburg

Aktenzeichen: 7 KLS 220 Js 1180/25

Bl. 130-134 d. A.

Gegenueberstellung Sitzungsprotokoll und Verteidiger-Mitschrift

1 Zweck

1.1 Diese Gegenueberstellung dokumentiert die Abweichungen zwischen dem amtlichen Hauptverhandlungsprotokoll und der wortnahen Mitschrift des Verteidigers fuer die Sitzungen vom 5. und 12. Februar 2026. Sie ist Grundlage der Verfahrensrüge und der angeregten Protokollberichtigung. Die zeitliche Abfolge ist in 10_hauptverhandlung_protokoll_chronologie.csv erfasst.

2 Beweisantrag vom 5. Februar 2026, 11:20 Uhr

2.1 Fassung des amtlichen Protokolls: "Der Verteidiger stellt einen Beweisantrag auf Vernehmung eines Zeugen. Der Antrag wird verlesen und als Anlage zum Protokoll genommen."

2.2 Fassung der Verteidiger-Mitschrift: "Der Verteidiger beantragt, den Zeugen Karol Nowak, zu laden ueber die Taxi-Ruf Duisburg, zu vernehmen zum Beweis der Tatsache, dass der Zeuge den Angeklagten am 3. Maerz 2025 um 21:18 Uhr am Hauptbahnhof Duisburg als Fahrgast aufnahm und nach Hochfeld fuhr. Zur Konnexitaet wird ausgefuehrt, dass der Zeuge den Angeklagten als Stammfahrgast kennt und ihn deshalb sicher wiedererkennen kann, sodass eine Verwechslung ausscheidet."

2.3 Abweichung: Das Protokoll gibt weder die konkrete Beweistatsache noch die Konnexitaetsdarlegung wieder. Diese Darlegung fehlt im Protokoll vollstaendig.

3 Ablehnungsbeschluss vom 12. Februar 2026, 09:40 Uhr

3.1 Fassung des amtlichen Protokolls: "Der Beweisantrag der Verteidigung wird als aus tatsaechlichen Gruenden bedeutungslos abgelehnt."

3.2 Fassung der Verteidiger-Mitschrift: "Die Kammer verkuendet den Beschluss, der Beweisantrag werde als aus tatsaechlichen Gruenden bedeutungslos abgelehnt. Eine Begrueendung, weshalb die unter Beweis gestellte Anwesenheit des Angeklagten am Hauptbahnhof zur Tatzeit fuer die Beweiswuerdigung ohne Bedeutung sei, wird nicht gegeben."

3.3 Abweichung: Das Protokoll haelt lediglich den Tenor der Ablehnung fest. Ob und mit welchem Inhalt eine Begrueendung verkuendet wurde, ergibt sich aus dem Protokoll nicht.

4 Bewertung fuer die Revision

4.1 Nach Paragraph 274 StPO wird die Beachtung der fuer die Hauptverhandlung vorgeschriebenen Foermlichkeiten allein durch das Protokoll bewiesen. Soweit das Protokoll zum Inhalt des Beweisantrags und zur Begrueendung des Ablehnungsbeschlusses schweigt, kann der Antragsinhalt

fuer die Verfahrensrüge aus dem verlesenen und als Anlage genommenen Antrag sowie der Mitschrift dargelegt werden. Die abgelehnte Protokollberichtigung (Vermerk vom 15. Juni 2026) aendert nichts daran, dass der Antragsinhalt aus der Anlage nachweisbar ist.

gez. fuer die Verteidigung: Dr. Enno Falkenberg, Rechtsanwalt

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Auszug Hauptverhandlungsprotokoll Landgericht Duisburg

Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25

12. Verhandlungstag, 05.02.2026, Beginn 09:12 Uhr, Ende 15:48 Uhr.

Verteidiger Dr. Falkenberg stellt Beweisantrag auf Vernehmung des Zeugen Karol Nowak, Taxifahrer, zum Aufenthaltsort des Angeklagten Candan am 18.11.2025 zwischen 21:10 Uhr und 21:35 Uhr.

Beschluss der Kammer: Antrag wird wegen Bedeutungslosigkeit abgelehnt. Das Beweisthema könne die Überzeugung der Kammer nicht beeinflussen, weil der Zeuge nur eine flüchtige Wahrnehmung gemacht haben könne.

Verteidigung widerspricht und bittet um Aufnahme des vollständigen Antrags in die Anlage zum Protokoll.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft Duisburg
Bezug	Revision nach abgelehntem Beweisantrag Duisburg
Nächster Schritt	Revisionsbegründung mit vollständiger Verfahrensrüge finalisieren, Protokollberichtigung